Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 51/Pid.Sus/2026/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch Azmi Subagja Bin Yadi Supriadi;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Terusan Pembangunan Rt 01 Rw 14 Kelurahan Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Moch Azmi Subagja Bin Yadi Supriadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 21 Januari 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 2 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2026 sampai dengan tanggal 3 April 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2026 sampai dengan tanggal 2 Juni 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan tanggal 2 Juli 2026;

Terdakwa di Persidangan didampingi advokat bernama Asep Saeful Hayat, S.H, Advokat berkantor di Perum Aghnya Persada Blok C8 Jl. Guntur Melati RT/RW. 04/21 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Maret 2026 Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2026/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 51/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 5 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 5 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Menjual, Membeli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** melanggar ***Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa *MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI*** dengan pidana penjara ***selama 8 (delapan) Tahun*** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ***141 (seratus empat puluh satu) Hari Penjara***, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat netto 15.5031 gram;
   - 1 (satu) buah timbangan digital;
   - 1 (satu) pack plastik klip bening;
   - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
   - 1 (satu) bungkus tembakau merek Madurasa;
   - 1 (satu) botol pewarna makanan;
   - 2 (dua) buah botol plastik bekas parfume;
   - 1 (satu) buah kotak plastik;

   ***(Dirampas Untuk Dimusnahkan)***
   - 1 (satu) buah handphone merek Infinix tipe HOT 11 play warna hijau IMEI 1 358700732141380 IMEI 2 358700732141398;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

***(Dirampas Untuk negara)***

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Instagram.

***(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau Advokat yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI** pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menghubungi akun instagram dengan nama akun “westsidegang” melalui akun instagram milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan nama akun “goodstuffgang” untuk menanyakan apakah ada spray (cairan bahan campuran narkotika jenis tembakau sintetis), kemudian akun Instagram “westsidegang” mengatakan ada ukuran 5 ml harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta nomor rekening ke akun Instagram “westsidegang” tersebut, kemudian akun Intagram “westsidegang” memberikan No. rekening BCA



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

an. RAIHAN dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. RAIHAN milik akun instagram “westsidegang” tersebut menggunakan rekening an. MOCH AZMI milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram “westsidegang” tersebut, lalu akun instagram “westsidegang” menyuruh Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menunggu dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB akun instagram “westsidegang” mengirimkan gambar yang disertai dengan keterangan dan lokasi tempat menyimpan map spray tersebut di daerah Kampung Cilimus Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berangkat dan sekira pukul 21.30 WIB sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari disekitar lokasi map/tempelan spray tersebut dan didapatkan 1 (satu) botol kaca berkas parfum yang dilakban coklat yang disimpan dipinggir jalan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengambil sebagian tembakau biasa lalu ditimbang sampai menjadi 10 (sepuluh) gram setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menyimpan tembakau biasa tersebut kedalam wadah toples plastik selanjutnya Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menuangkan 1 (satu) botol bekas parfum yang berisikan spray (cairan bahan campuran narkotika jenis tembakau sintetis) tersebut kedalam tembakau biasa, setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencampurkan dengan pewarna makanan dan didiamkan selama 2 (dua) jam, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA merecah dan membuat 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terdiri 13 (tiga belas) paket ukuran 1R dan 8 (delapan) paket ukuran 0,5 R setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA tidur, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA membalas pesan dari akun instagram “kapal laut” yang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sekira pukul 20.00 WIB menghubungi Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan meminta untuk mempromosikan akun instagramnya melalui akun instagram “goodstuffgang” milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

memberikan imbalan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta untuk diberikan map/tempelan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M terlebih dahulu sebelum dipromosikan lalu akun instagram “kapal laut” tersebut mengirimkan gambar yang disertai keterangan dan lokasi tempat menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kecamatan Malangbong kabupaten Garut, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berangkat ke lokasi dan sampai sekira pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari disekitar lokasi dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA pulang, sesampainya di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menghubungi akun instagram “kapal laut” dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada, kemudian akun instagram “kapal laut” menyuruh Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA untuk datang kembali ke lokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut kembali dan saat itu di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ada Saksi HADIANSAH yang sedang main ke kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta Saksi HADIANSAH untuk mengantarkan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ke daerah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, setelah sampai Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari di sekitar lokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut namun beberapa saat kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal datang menghampiri Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH yang tiba-tiba memborgol Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH tanpa mengenalkan identitasnya lalu kendaraan motor yang dipakai Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH diambil, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH meminta bantuan warga sekitar dan warga sekitar menghubungi petugas Polsek Malangbong, kemudian sekira pukul 20.54 WIB Saksi CUCU SUHARDIMANSAH (anggota Polisi dari Polsek Malangbong) dan Saksi DADAN RAMDANI (PHL Polsek Malangbong) datang ke Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan melihat Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH sedang duduk dengan posisi tangan diborgol selanjutnya Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH dibawa ke Polsek Malangbong untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan pada Hanphone merk Infinix type Hot 11 Play warna hijau milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA terdapat bukti transaksi narkotika jenis tembakau sintetis sehingga diketahui pada Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA sebelumnya membawa narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH dan Saksi DADAN RAMDANI melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukkan ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH melaporkan ke Satresnarkoba Polres Garut apabila telah mengamankan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis, setelah itu anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Garut yaitu Saksi ILHAM MULYA PRASETYA bersama tim datang ke kantor Polsek Malangbong untuk menerima penyerahan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA beserta barang bukti dan langsung membawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Garut, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 sekira pukul 14.30 WIB Saksi ILHAM MULYA PRASETYA bersama Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA melakukan penggeledahan di kosan milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tembakau madurasa, 1 (satu) botol pewarna makanan, 2 (dua) botol plastik bekas parfum dan 1 (satu) buah kotak plastik;

- Bahwa tujuan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis adalah untuk dijual dengan cara melalui akun instagram milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan nama akun “goodstuffgang” dengan cara narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA simpan atau tempel di suatu tempat kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA foto setelah itu foto tersebut Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berikan keterangan petunjuk tempat lokasi tempat menyimpan paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian apabila ada yang memesan, Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

MOCH AZMI SUBAGJA mengirimkan foto yang sudah disertai dengan keterangan dan petunjuk lokasi tempat menyimpan paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian harga jual paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 1R dan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5R, kemudian 2 (dua) paket dari 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan sisa dari paketan narkotika jenis tembakau sintetis sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 sekira pukul 23.00 WIB yang Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA produksi atau buat di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA, yang mana sudah terjual 19 (sembilan belas) paket dengan keterangan 11 (sebelas) paket ukuran 1R dan 8 (delapan) paket ukuran 0,5R dimana keuntungan yang Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dapatkan dari menjual 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 0003/NNF/2026 tanggal 09 Januari 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan **berat netto seluruhnya 15,5031 gram**, **diberi nomor barang bukti 0001/2026/NF**.

  **Kesimpulan :**

  Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan **nomor: 0001/2026/NF**, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah **benar mengandung narkotika** jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa tembakau sintetis Beratnya 5 (Lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

***Perbuatan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

***A T A U***

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI** pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sekira jam 23.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, ***tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menghubungi akun instagram dengan nama akun “westsidegang” melalui akun instagram milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan nama akun “goodstuffgang” untuk menanyakan apakah ada spray (cairan bahan campuran narkotika jenis tembakau sintetis), kemudian akun Instagram “westsidegang” mengatakan ada ukuran 5 ml harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta nomor rekening ke akun Instagram “westsidegang” tersebut, kemudian akun Intagram “westsidegang” memberikan No. rekening BCA an. RAIHAN dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. RAIHAN milik akun instagram “westsidegang” tersebut menggunakan rekening an. MOCH AZMI milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram “westsidegang” tersebut, lalu akun instagram “westsidegang” menyuruh Terdakwa MOCH AZMI



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

SUBAGJA menunggu dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB akun instagram "westsidegang" mengirimkan gambar yang disertai dengan keterangan dan lokasi tempat menyimpan map spray tersebut di daerah Kampung Cilimus Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berangkat dan sekira pukul 21.30 WIB sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari disekitar lokasi map/tempelan spray tersebut dan didapatkan 1 (satu) botol kaca berkas parfum yang dilakban coklat yang disimpan dipinggir jalan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengambil sebagian tembakau biasa lalu ditimbang sampai menjadi 10 (sepuluh) gram setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menyimpan tembakau biasa tersebut kedalam wadah toples plastik selanjutnya Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menuangkan 1 (satu) botol bekas parfum yang berisikan spray (cairan bahan campuran narkotika jenis tembakau sintetis) tersebut kedalam tembakau biasa, setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencampurkan dengan pewarna makanan dan didiamkan selama 2 (dua) jam, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA merecah dan membuat 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terdiri 13 (tiga belas) paket ukuran 1R dan 8 (delapan) paket ukuran 0,5 R setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA tidur, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA membalas pesan dari akun instagram "kapal laut" yang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sekira pukul 20.00 WIB menghubungi Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan meminta untuk mempromosikan akun instagramnya melalui akun instagram "goodstuffgang" milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan memberikan imbalan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta untuk diberikan map/tempelan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M terlebih dahulu sebelum dipromosikan lalu akun instagram "kapal laut" tersebut mengirimkan gambar yang disertai keterangan dan lokasi tempat menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kecamatan Malangbong kabupaten Garut, kemudian Terdakwa MOCH AZMI



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

SUBAGJA berangkat ke lokasi dan sampai sekira pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari disekitar lokasi dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA pulang, sesampainya di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menghubungi akun instagram “kapal laut” dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada, kemudian akun instagram “kapal laut” menyuruh Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA untuk datang kembali ke lokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut kembali dan saat itu di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ada Saksi HADIANSAH yang sedang main ke kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta Saksi HADIANSAH untuk mengantarkan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ke daerah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, setelah sampai Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari di sekitar lokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut namun beberapa saat kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal datang menghampiri Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH yang tiba-tiba memborgol Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH tanpa mengenalkan identitasnya lalu kendaraan motor yang dipakai Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH diambil, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH meminta bantuan warga sekitar dan warga sekitar menghubungi petugas Polsek Malangbong, kemudian sekira pukul 20.54 WIB Saksi CUCU SUHARDIMANSAH (anggota Polisi dari Polsek Malangbong) dan Saksi DADAN RAMDANI (PHL Polsek Malangbong) datang ke Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan melihat Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH sedang duduk dengan posisi tangan diborgol selanjutnya Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH dibawa ke Polsek Malangbong untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan pada Hanphone merk Infinix type Hot 11 Play warna hijau milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA terdapat bukti transaksi narkotika jenis tembakau sintetis sehingga diketahui pada Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA sebelumnya membawa narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Garut, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH dan Saksi DADAN RAMDANI melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukkan ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH melaporkan ke Satresnarkoba Polres Garut apabila telah mengamankan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis, setelah itu anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Garut yaitu Saksi ILHAM MULYA PRASETYA bersama tim datang ke kantor Polsek Malangbong untuk menerima penyerahan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA beserta barang bukti dan langsung membawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Garut, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 sekira pukul 14.30 WIB Saksi ILHAM MULYA PRASETYA bersama Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA melakukan penggeledahan di kosan milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tembakau madurasa, 1 (satu) botol pewarna makanan, 2 (dua) botol plastik bekas parfum dan 1 (satu) buah kotak plastik;

- Bahwa tujuan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis adalah untuk dijual dengan cara melalui akun instagram milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan nama akun “goodstuffgang” dengan cara narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA simpan atau tempel di suatu tempat kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA foto setelah itu foto tersebut Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berikan keterangan petunjuk tempat lokasi tempat menyimpan paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian apabila ada yang memesan, Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengirimkan foto yang sudah disertai dengan keterangan dan petunjuk lokasi tempat menyimpan paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian harga jual paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 1R dan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5R, kemudian 2 (dua) paket dari 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan sisa dari paketan narkotika jenis tembakau sintetis sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 sekira pukul 23.00 WIB yang Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA produksi atau buat di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA, yang mana sudah terjual 19 (sembilan belas) paket dengan keterangan 11 (sebelas) paket ukuran 1R dan 8 (delapan) paket ukuran 0,5R dimana keuntungan yang Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dapatkan dari menjual 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 0003/NNF/2026 tanggal 09 Januari 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan **berat netto seluruhnya 15,5031 gram**, **diberi nomor barang bukti 0001/2026/NF**.

  **Kesimpulan :**

  Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan **nomor: 0001/2026/NF**, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah **benar mengandung narkotika** jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI dalam memproduksi Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa tembakau sintetis Beratnya 5 (Lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

***Perbuatan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 610 ayat (2) huruf a UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP.***

***A T A U***

**KETIGA:**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa **Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI** pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 sekira pukul 20.50 WIB Saksi CUCU SUHARDIMANSAH (Anggota polisi dari Polsek Malangbong) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang duduk dengan posisi tangan di borgol di sebuah warung di Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, kemudian sekira pukul 20.54 WIB Saksi CUCU SUHARDIMANSAH (anggota Polisi dari Polsek Malangbong) dan Saksi DADAN RAMDANI (PHL Polsek Malangbong) datang ke Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan melihat Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH sedang duduk dengan posisi tangan diborgol selanjutnya Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH dibawa ke Polsek Malangbong untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan pada Hanphone merk Infinix type Hot 11 Play warna hijau milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA terdapat bukti transaksi narkotika jenis tembakau sintetis sehingga diketahui pada Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA sebelumnya membawa narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH dan Saksi DADAN RAMDANI melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukkan ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH melaporkan ke Satresnarkoba Polres Garut apabila telah mengamankan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis, setelah itu anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Garut yaitu Saksi ILHAM MULYA PRASETYA bersama tim datang ke kantor Polsek Malangbong untuk menerima penyerahan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA beserta barang bukti dan langsung membawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Garut, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 sekira pukul 14.30 WIB Saksi ILHAM MULYA PRASETYA bersama Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA melakukan penggeledahan di kosan milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tembakau madurasa, 1 (satu) botol pewarna makanan, 2 (dua) botol plastik bekas parfum dan 1 (satu) buah kotak plastik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 0003/NNF/2026 tanggal 09 Januari 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan **berat netto seluruhnya 15,5031 gram**, **diberi nomor barang bukti 0001/2026/NF**.

  **Kesimpulan :**

  Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan **nomor: 0001/2026/NF**, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah **benar mengandung narkotika** jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa tembakau sintetis Beratnya 5 (Lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Perbuatan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Advokat tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) CUCU SUHARDIMANSAH Bin (Alm) SULAEMAN**,** disumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2026 sekira pukul 20.50 WIB Saksi CUCU SUHARDIMANSAH mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang duduk dengan posisi 1 (satu) orang tangan diborgol di sebuah warung di Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH dan Saksi DADAN RAMDANI yang merupakan PHL Polsek Malangbong melakukan cek TKP dan sesampainya di tempat tersebut Saksi CUCU SUHARDIMANSAH dan Saksi DADAN RAMDANI melihat Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH yang selanjutnya diamankan ke Mako Polsek Malangbong, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH melakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil bahwa Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA sebelumnya membawa narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di Jalan Raya Nasional III Malangbong -Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH dan Saksi DADAN RAMDANI kembali menuju ke Raya Nasional III Malangbong -Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut untuk mencari/melakukan pencarian dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan ke dalam plastik klip bening , 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix type Hot 11 play warna hijau yang mana di dalam tas selendang Tersebut terdapat KTP milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2) DADAN RAMDANI Bin (Alm) ASEP**,** disumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2026 sekira pukul 20.50 WIB petugas Kepolisian Polsek Malangbong menerima laporan bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang duduk yang salah satunya dengan posisi tangan di borgol di di Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, kemudian petugas Polisi Polsek Malangbong yaitu Saksi CUCU SUHARDIMANSAH meminta Saksi DADAN RAMDANI untuk menjadi supir dan melakukan cek TKP, sesampainya di tempat tersebut Saksi DADAN RAMDANI dan Saksi CUCU SUHARDIMANSAH melihat Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH yang selanjutnya diamankan ke Mako Polsek Malangbong, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH melakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil bahwa Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA sebelumnya membawa narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di Jalan Raya Nasional III Malangbong -Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH dan Saksi DADAN RAMDANI kembali menuju ke Raya Nasional III Malangbong -Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut untuk mencari/melakukan pencarian dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan ke dalam plastik klip bening , 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix type Hot 11 play warna hijau yang mana di dalam tas selendang Tersebut terdapat KTP milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3) HADIANSAH Bin IDAD**,** disumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB Saksi HADIANSAH datang ke kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA di Kecamatan Tarogong Kaler dengan maksud untuk bermain, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta Saksi HADIANSAH untuk mengantar Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ke daerah Kecamatan Malangbong menggunakan motor Saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

HADIANSAH tetapi Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA tidak menyebutkan alasan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta Saksi HADIANSAH untuk mengantarkan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ke Kecamatan Malangbong tersebut, kemudian Saksi HADIANSAH mengiyakannya, lalu Saksi HADIANSAH bersama Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berangkat ke Kecamatan Malangbong , setelah sampai tiba-tiba datang 2 (dua) orang tidak dikenal mendatangi Saksi HADIANSAH dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA yang tiba-tiba memborgol Saksi HADIANSAH tanpa mengenalkan identitasnya, kemudian motor milik Saksi HADIANSAH dibawa kabur, setelah itu Saksi HADIANSAH dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta pertolongan warga sekitar selanjutnya warga sekitar menghubungi Polsek Malangbong, kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Malangbong menghampiri Saksi HADIANSAH dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA, setelah itu Petugas Kepolisian Polsek Malangbong tersebut melakukan penggeledahan terhadap Saksi HADIANSAH dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA, lalu ketika petugas Kepolisian Polsek Malangbong tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA yang mana pada 1 (satu) buah handphone merek Infinix milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA terdapat foto-foto yang mencurigakan kemudian ketika petugas Kepolisian Polsek Malangbong kembali ke tempat pada saat awal Saksi HADIANSAH dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ditemukan dan ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam dan ketika tas tersebut dilakukan penggeledahan di kantor Polsek Malangbong didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis, 1 pack plastik klip bening 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix;

- Bahwa Saksi HADIANSAH tidak mengetahui bahwa Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA memiliki atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4) ILHAM MULYA PRASETYA Bin HERI AMINUDIN**,** disumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa hari kamis tanggal 01 Januari 2026 sekira pukul 20.54 WIB Saksi ILHAM MULYA PRASETYA sedang melaksanakan piket jaga kemudian Saksi ILHAM MULYA PRASETYA menerima laporan bahwa di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Jalan Raya Nasional III Malangbong-Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diduga jenis tembakau sintetis , kemudian Saksi ILHAM MULYA PRASETYA dan tim datang ke Polsek Malangbong dan menerima penyerahan orang dan barang bukti dari Anggota Polsek Malangbong yang sebelumnya ditemukan pada Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berupa 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam dan 1 (satu) buah Hanphone Merek Infinix Type HOT 11 play warna hijau yang menurut keterangan anggota Polsek Malangbong barang bukti tersebut milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA, setelah menerima Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan beserta barang buktinya dari Anggota Polsek Malangbong Saksi ILHAM MULYA PRASETYA langsung membawa ke kantor Satresnarkoba Polres Garut, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2026 sekira pukul 14.30 WIB Saksi ILHAM MULYA PRASETYA bersama Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA melakukan penggeledahan di kosan milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tembakau madurasa, 1 (satu) botol pewarna makanan, 2 (dua) botol plastik bekas parfum dan 1 (satu) buah kotak plastik.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0001/2026/NF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menghubungi akun instagram dengan nama akun “westsidegang” melalui akun instagram milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan nama akun “goodstuffgang” untuk menanyakan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

apakah ada spray (cairan bahan campuran narkotika jenis tembakau sintetis), kemudian akun Instagram “westsidegang” mengatakan ada ukuran 5 ml harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta nomor rekening ke akun Instagram “westsidegang” tersebut, kemudian akun Intagram “westsidegang” memberikan No. rekening BCA an. RAIHAN dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mentrasfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. RAIHAN milik akun instagram “westsidegang” tersebut menggunakan rekening an. MOCH AZMI milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram “westsidegang” tersebut, lalu akun instagram “westsidegang” menyuruh Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menunggu dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB akun instagram “westsidegang” mengirimkan gambar yang disertai dengan keterangan dan lokasi tempat menyimpan map spray tersebut di daerah Kampung Cilimus Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berangkat dan sekira pukul 21.30 WIB sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari disekitar lokasi map/tempelan spray tersebut dan didapatkan 1 (satu) botol kaca berkas parfum yang dilakban coklat yang disimpan dipinggir jalan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengambil sebagian tembakau biasa lalu ditimbang sampai menjadi 10 (sepuluh) gram setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menyimpan tembakau biasa tersebut kedalam wadah toples plastik selanjutnya Tersangja MOCH AZMI SUBAGJA menuangkan 1 (satu) botol bekas parfum yang berisikan spray (cairan bahan campuran narkotika jenis tembakau sintetis) tersebut kedalam tembakau biasa, setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencampurkan dengan pewarna makanan dan didiamkan selama 2 (dua) jam, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA merecah dan membuat 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terdiri 13 (tiga belas) paket ukuran 1R dan 8 (delapan) paket ukuran 0,5 R setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA tidur, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA membalas pesan dari akun instagram “kapal laut” yang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sekira pukul 20.00 WIB menghubungi Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan meminta untuk mempromosikan akun instagramnya melalui akun instagram “goodstuffgang” milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan memberikan imbalan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta untuk diberikan map/tempelan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M terlebih dahulu sebelum dipromosikan lalu akun instagram “kapal laut” tersebut mengirimkan gambar yang disertai keterangan dan lokasi tempat menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kecamatan Malangbong kabupaten Garut, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berangkat ke lokasi dan sampai sekira pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari disekitar lokasi dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA pulang, sesampainya di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menghubungi akun instagram “kapal laut” dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada, kemudian akun instagram “kapal laut” menyuruh Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA untuk datang kembali ke lokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut kembali dan saat itu di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ada Saksi HADIANSAH yang sedang main ke kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta Saksi HADIANSAH untuk mengantarkan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ke daerah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, setelah sampai Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari di sekitar lokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut namun beberapa saat kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal datang menghampiri Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH yang tiba-tiba memborgol Saksi HADIANSAH tanpa mengenalkan identitasnya lalu kendaraan motor yang dipakai Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH diambil, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH meminta bantuan warga sekitar dan warga sekitar menghubungi petugas Polsek Malangbong, kemudian sekira pukul 20.54 WIB Saksi CUCU SUHARDIMANSAH (anggota Polisi dari Polsek Malangbong) dan Saksi DADAN RAMDANI (PHL Polsek Malangbong) datang ke Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan melihat Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH dimana Saksi HADIANSAH



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan posisi tangan diborgol selanjutnya Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH dibawa ke Polsek Malangbong untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan pada Hanphone merk Infinix type Hot 11 Play warna hijau milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA terdapat bukti transaksi narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa pada Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA sebelumnya membawa narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH dan Saksi DADAN RAMDANI melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat KTP Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA beserta 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukkan ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening;
- Bahwa kemudian Saksi CUCU SUHARDIMANSAH melaporkan ke Satresnarkoba Polres Garut apabila telah mengamankan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis, setelah itu anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Garut yaitu Saksi ILHAM MULYA PRASETYA bersama tim datang ke kantor Polsek Malangbong untuk menerima penyerahan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA beserta barang bukti dan langsung membawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Garut, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 sekira pukul 14.30 WIB Saksi ILHAM MULYA PRASETYA bersama Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA melakukan penggeledahan di kosan milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tembakau madurasa, 1 (satu) botol pewarna makanan, 2 (dua) botol plastik bekas parfum dan 1 (satu) buah kotak plastik;
- Bahwa Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menjual paketan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara melalui akun instagram milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan nama akun “goodstuffgang” dengan cara narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA simpan atau tempel di suatu tempat kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA foto setelah itu foto tersebut Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berikan keterangan petunjuk tempat lokasi tempat menyimpan paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian apabila ada yang memesan, Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengirimkan foto yang sudah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

disertai dengan keterangan dan petunjuk lokasi tempat menyimpan paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian harga jual paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 1R dan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 0,5R, kemudian 2 (dua) paket dari 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan sisa dari paketan narkotika jenis tembakau sintetis sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 sekira pukul 23.00 WIB yang Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA produksi atau buat di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA, yang mana sudah terjual 19 (sembilan belas) paket dengan keterangan 11 (sebelas) paket ukuran 1R dan 8 (delapan) paket ukuran 0,5R dimana keuntungan yang Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dapatkan dari menjual 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat netto 15.5031 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) pack plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
5. 1 (satu) bungkus tembakau merek Madurasa;
6. 1 (satu) botol pewarna makanan;
7. 2 (dua) buah botol plastik bekas parfume;
8. 1 (satu) buah kotak plastik;
9. 1 (satu) buah handphone merek Infinix tipe HOT 11 play warna hijau IMEI 1 358700732141380 IMEI 2 358700732141398;
10. 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp;
11. 1 (satu) lembar screenshot percakapan Instagram.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan pembuktian perkara ini selanjutnya Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan Terdakwa yangmana saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menghubungi akun instagram dengan nama akun “westsidegang” melalui akun instagram milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan nama akun “goodstuffgang” untuk menanyakan apakah ada spray (cairan bahan campuran narkotika jenis tembakau sintetis), kemudian akun Instagram “westsidegang” mengatakan ada ukuran 5 ml harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta nomor rekening ke akun Instagram “westsidegang” tersebut, kemudian akun Intagram “westsidegang” memberikan No. rekening BCA an. RAIHAN dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mentrasfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. RAIHAN milik akun instagram “westsidegang” tersebut menggunakan rekening an. MOCH AZMI milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram “westsidegang” tersebut, lalu akun instagram “westsidegang” menyuruh Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menunggu dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB akun instagram “westsidegang” mengirimkan gambar yang disertai dengan keterangan dan lokasi tempat menyimpan map spray tersebut di daerah Kampung Cilimus Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berangkat dan sekira pukul 21.30 WIB sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari disekitar lokasi map/tempelan spray tersebut dan didapatkan 1 (satu) botol kaca berkas parfum yang dilakban coklat yang disimpan dipinggir jalan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengambil sebagian tembakau biasa lalu ditimbang sampai menjadi 10 (sepuluh) gram setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menyimpan tembakau biasa tersebut kedalam wadah toples plastik selanjutnya Tersangja MOCH AZMI SUBAGJA menuangkan 1 (satu) botol bekas parfum yang berisikan spray (cairan bahan campuran narkotika jenis tembakau sintetis) tersebut kedalam tembakau biasa, setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencampurkan dengan pewarna makanan dan didiamkan selama 2 (dua) jam, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA merecah dan membuat 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terdiri 13 (tiga belas) paket ukuran 1R dan 8 (delapan) paket ukuran 0,5 R setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA tidur, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA membalas pesan dari akun instagram “kapal laut” yang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sekira pukul 20.00 WIB menghubungi Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan meminta untuk mempromosikan akun instagramnya melalui akun instagram “goodstuffgang” milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan memberikan imbalan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta untuk diberikan map/tempelan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M terlebih dahulu sebelum dipromosikan lalu akun instagram “kapal laut” tersebut mengirimkan gambar yang disertai keterangan dan lokasi tempat menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kecamatan Malangbong kabupaten Garut, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berangkat ke lokasi dan sampai sekira pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari disekitar lokasi dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA pulang, sesampainya di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menghubungi akun instagram “kapal laut” dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada, kemudian akun instagram “kapal laut” menyuruh Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA untuk datang kembali ke lokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut kembali dan saat itu di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ada Saksi HADIANSAH yang sedang main ke kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta Saksi HADIANSAH untuk mengantarkan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ke daerah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, setelah sampai Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari di sekitar lokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut namun beberapa saat kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal datang menghampiri Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH yang tiba-tiba memborgol Saksi HADIANSAH tanpa mengenalkan identitasnya lalu kendaraan motor yang dipakai Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH diambil, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH meminta bantuan warga sekitar dan warga sekitar menghubungi petugas Polsek Malangbong, kemudian sekira pukul 20.54 WIB Saksi CUCU SUHARDIMANSAH (anggota Polisi dari Polsek Malangbong) dan Saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

DADAN RAMDANI (PHL Polsek Malangbong) datang ke Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan melihat Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH dimana Saksi HADIANSAH dengan posisi tangan diborgol selanjutnya Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH dibawa ke Polsek Malangbong untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan pada Hanphone merk Infinix type Hot 11 Play warna hijau milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA terdapat bukti transaksi narkotika jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berkenaan dengan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang- undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdahulu maka Majelis Hakim akan memilih menyesuaikan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukannya.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa`dengan segala identitasnya, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi *"Unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotia Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menghubungi akun instagram dengan nama akun "westsidegang" melalui akun instagram milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan nama akun "goodstuffgang" untuk menanyakan apakah ada spray (cairan bahan campuran narkotika jenis tembakau sintetis), kemudian akun Instagram "westsidegang" mengatakan ada ukuran 5 ml harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta nomor rekening ke akun Instagram "westsidegang" tersebut, kemudian akun Intagram "westsidegang" memberikan No. rekening BCA an. RAIHAN dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mentrasfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

an. RAIHAN milik akun instagram “westsidegang” tersebut menggunakan rekening an. MOCH AZMI milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram “westsidegang” tersebut, lalu akun instagram “westsidegang” menyuruh Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menunggu dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB akun instagram “westsidegang” mengirimkan gambar yang disertai dengan keterangan dan lokasi tempat menyimpan map spray tersebut di daerah Kampung Cilimus Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berangkat dan sekira pukul 21.30 WIB sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari disekitar lokasi map/tempelan spray tersebut dan didapatkan 1 (satu) botol kaca berkas parfum yang dilakban coklat yang disimpan dipinggir jalan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengambil sebagian tembakau biasa lalu ditimbang sampai menjadi 10 (sepuluh) gram setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menyimpan tembakau biasa tersebut kedalam wadah toples plastik selanjutnya Tersangja MOCH AZMI SUBAGJA menuangkan 1 (satu) botol bekas parfum yang berisikan spray (cairan bahan campuran narkotika jenis tembakau sintetis) tersebut kedalam tembakau biasa, setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencampurkan dengan pewarna makanan dan didiamkan selama 2 (dua) jam, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA merecah dan membuat 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terdiri 13 (tiga belas) paket ukuran 1R dan 8 (delapan) paket ukuran 0,5 R setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA tidur, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA membalas pesan dari akun instagram “kapal laut” yang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sekira pukul 20.00 WIB menghubungi Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan meminta untuk mempromosikan akun instagramnya melalui akun instagram “goodstuffgang” milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dengan memberikan imbalan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M dan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mengiyakannya, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta untuk diberikan map/tempelan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M terlebih dahulu sebelum dipromosikan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

lalu akun instagram “kapal laut” tersebut mengirimkan gambar yang disertai keterangan dan lokasi tempat menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kecamatan Malangbong kabupaten Garut, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA berangkat ke lokasi dan sampai sekira pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari disekitar lokasi dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA pulang, sesampainya di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA menghubungi akun instagram “kapal laut” dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada, kemudian akun instagram “kapal laut” menyuruh Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA untuk datang kembali ke lokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut kembali dan saat itu di kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ada Saksi HADIANSAH yang sedang main ke kosan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA meminta Saksi HADIANSAH untuk mengantarkan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA ke daerah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, setelah sampai Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA mencari di sekitar lokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut namun beberapa saat kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal datang menghampiri Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH yang tiba-tiba memborgol Saksi HADIANSAH tanpa mengenalkan identitasnya lalu kendaraan motor yang dipakai Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH diambil, kemudian Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA dan Saksi HADIANSAH meminta bantuan warga sekitar dan warga sekitar menghubungi petugas Polsek Malangbong, kemudian sekira pukul 20.54 WIB Saksi CUCU SUHARDIMANSAH (anggota Polisi dari Polsek Malangbong) dan Saksi DADAN RAMDANI (PHL Polsek Malangbong) datang ke Jalan Raya Nasional III Malangbong – Kersamanah Kampung Baping Desa Sukarada Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan melihat Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH dimana Saksi HADIANSAH dengan posisi tangan diborgol selanjutnya Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA bersama Saksi HADIANSAH dibawa ke Polsek Malangbong untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan pada Hanphone merk Infinix type Hot 11 Play warna hijau milik Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA terdapat bukti transaksi narkotika jenis tembakau sintetis;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Narkotia Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Menimbang**,** bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahahan maka masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang**,** bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang**,** bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat netto 15.5031 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) pack plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
5. 1 (satu) bungkus tembakau merek Madurasa;
6. 1 (satu) botol pewarna makanan;
7. 2 (dua) buah botol plastik bekas parfume;
8. 1 (satu) buah kotak plastik;

Barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah seharusnya dimusnahkan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

9. 1 (satu) buah handphone merek Infinix tipe HOT 11 play warna hijau IMEI 1 358700732141380 IMEI 2 358700732141398;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis bagi negara sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

10. 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp;
11. 1 (satu) lembar screenshot percakapan Instagram.Barang bukti diatas merupakan fotocopy dari dokumen yang merupakan satu kesatuan dari berkas perkara sehingga sudah seharusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang**,** bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang**,** bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MOCH AZMI SUBAGJA Bin YADI SUPRIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotia Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis tembakau sintetis dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat netto 15.5031 gram;
   2) 1 (satu) buah timbangan digital;
   3) 1 (satu) pack plastik klip bening;
   4) 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
   5) 1 (satu) bungkus tembakau merek Madurasa;
   6) 1 (satu) botol pewarna makanan;
   7) 2 (dua) buah botol plastik bekas parfume;
   8) 1 (satu) buah kotak plastik;

   Dimusnahkan;

   9) 1 (satu) buah handphone merek Infinix tipe HOT 11 play warna hijau IMEI 1 358700732141380 IMEI 2 358700732141398;

   Dirampas Untuk negara;

   10) 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp;
   11) 1 (satu) lembar screenshot percakapan Instagram.

   Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Yudhi Satriyo Nugroho S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ahmad Renardhien, S.H. Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Alif Braja Dijaya, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*